

A PROVA ORAL E OS STANDARDS PROBATÓRIOS DA SENTENÇA PENAL EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA INFANTO-JUVENIL

ORAL EVIDENCE AND EVIDENTIARY STANDARDS IN CRIMINAL SENTENCING
IN CASES OF CHILD AND ADOLESCENT VIOLENCE

LA PRUEBA ORAL Y LOS CRITERIOS PROBATORIOS DE LA SENTENCIA PENAL
EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y JÓVENES

Jair Antunes¹

DOI: 10.54899/dcs.v23i96.6927

Recibido: 05/09/2026 | Aceptado: 09/09/2026 | Publicación en línea: 17/09/2026.

RESUMO

Este texto tem por objetivo responder a duas questões: a) é o procedimento do depoimento especial, instituído pela Lei nº 13.431/2017, meio de prova cientificamente apto para produção de provas idôneas ao processo penal quando da oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência? b) em caso afirmativo, é este relato infanto-juvenil, por si só, prova com *standard* suficientemente alto para dar suporte a uma sentença condenatória em crimes que deixam pouco ou nenhum vestígio? Para tentar responder estas questões de forma qualificada, desenvolvemos estudo de revisão bibliográfica de literatura especializada sobre a temática da verdade processual, prova testemunhal e graus de *standards* probatórios na seara criminal, além de verificação da jurisprudência dos Tribunais Superiores relativa ao objeto de estudo.

Palavras-chave: Direito Processual Penal. *Standards* Probatórios. Prova Oral. Depoimento Especial.

ABSTRACT

This paper aims to answer two questions: a) is the special testimony procedure, established by Law No. 13,431/2017, a scientifically suitable means of proof for producing suitable evidence in criminal proceedings when hearing children and adolescents who are victims or witnesses of violence? b) if so, is this child and adolescent account, by itself, proven to a sufficiently high standard to support a conviction in crimes that leave little or no trace? In order to try to answer these questions in a prejudiced way, we developed a bibliographic review study of specialized literature on the subject of procedural truth, testimonial evidence and degrees of evidentiary standards in the criminal field, in addition to verifying the supervision of the Superior Courts regarding the object of study.

¹ Pós-doutor em Filosofia do Direito, Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), Irati, Paraná, Brasil.
E-mail: jair1903@gmail.com Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6282-0827>

Keywords: Criminal Procedural Law. Standards of Proof. Oral Exam. Special Testimony.

RESUMEN

El presente texto tiene por objeto responder a dos preguntas: a) ¿Es el procedimiento de la declaración especial, establecido por la Ley n.º 13.431/2017, un medio de prueba científicamente adecuado para obtener pruebas válidas en el proceso penal cuando se interroga a menores y adolescentes víctimas o testigos de violencia? b) En caso afirmativo, ¿constituye este relato de menores, por sí solo, una prueba con un *nivel de exigencia* lo suficientemente alto como para fundamentar una sentencia condenatoria en delitos que dejan pocos o ningún rastro? Para intentar responder a estas cuestiones de manera fundamentada, hemos llevado a cabo un estudio de revisión bibliográfica de la literatura especializada sobre la temática de la verdad procesal, la prueba testimonial y los grados de *estándares* probatorios en el ámbito penal, además de examinar la jurisprudencia de los Tribunales Superiores relativa al objeto de estudio.

Palabras clave: Derecho Procesal Penal. Estándares Probatorios. Prueba Oral. Declaración Especial.



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

INTRODUÇÃO

O Direito Processual Penal brasileiro enfrenta o difícil dilema de, por um lado, fazer com que o processo penal se subsuma aos princípios Constitucionais e, por outro, atenda aos anseios sociais por combate à violência.²

De um lado, os doutrinadores afiançam uma perspectiva teórica voltada ao *garantismo penal*, ou seja, à defesa de princípios Constitucionais protetores dos direitos dos cidadãos frente ao poder punitivo do Estado, como a presunção de inocência e o devido processo legal. Por outro lado, temos uma pressão social por mais efetividade na punição a crimes relativos aos indivíduos, especialmente àqueles ocorridos às ocultas do olhar público, como violência doméstica e abusos

² A título exemplificativo, a quantidade e intensidade da violência sexual contra crianças vêm aumentando exponencialmente, como nos mostra o *Anuário Brasileiro de Segurança Pública* de 2024: em 2023 foram registrados impressionantes quase 65 mil casos, um aumento de mais de 7,5 % em relação ao ano anterior, 2022, com aproximadamente 60 mil casos; a cada 6 minutos uma criança é vítima de abuso sexual, e as principais vítimas são, em geral, meninas de 13 anos de idade (Anuário, 2024, p. 160).

sexuais. Em defesa desta perspectiva mais punitivista, elencam-se princípios Constitucionais como a dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da intimidade, vida privada e honra.

Assim, tem-se de um lado a compreensão de que em um Estado Democrático de Direito a liberdade do cidadão é direito fundamental, não podendo ser-lhe retirado senão após um devido processo legal que demonstre a perda de sua condição de inocência prévia. De outro lado, há cidadãos em situação de alta vulnerabilidade social, como crianças e mulheres, que clamam junto a esse mesmo Estado por maior proteção contra indivíduos violadores de sua liberdade e dignidade.

Os processualistas penais, em geral, como os demais cidadãos, concordam que é necessário punir aqueles que cometem delitos. As divergências se apresentam, porém, na forma de se operacionalizar esta questão: se com um processo penal menos rigoroso, rebaixando os critérios probatórios – quantitativa e qualitativamente – para que mais facilmente se atenda esta demanda social de punição; ou, então, com um processo penal mais garantista que exija alto grau de suporte probatório para o convencimento do julgador na sentença, evitando-se ou diminuindo-se a margem de erros nas decisões.

Nesta situação, os Tribunais Superiores – STF e STJ –, em resposta a este clamor social relativo à violência doméstica e sexual, têm firmado jurisprudência no sentido de dar “especial relevância” à palavra da vítima, já que são delitos geralmente sem vestígios materiais periciais, para que este depoimento fundamente tanto a denúncia quanto a sentença condenatória. Isto significa que a Jurisprudência está permitindo o rebaixamento dos *standards* de prova para a formação da convicção do juiz para proferir decisões de sentença.

O Legislador, por outro lado, no intuito de introduzir mecanismos científicos de produção de prova a partir de oitivas, almejando produzir provas testemunhais mais idôneas, aprovou um mecanismo de oitiva ao qual temos como objeto de estudo: o procedimento do depoimento especial de crianças e adolescentes quando testemunhas ou vítimas de violência, como exposto na Lei 13.431/2017.

Nosso intuito é, pois, analisar este procedimento de oitiva para saber: 1) se é método cientificamente eficaz para a produção de prova colhida de crianças e adolescentes, e se servível à instrução processual penal. Para tal, analisaremos a prova testemunhal e as consistências e

inconsistências da memória, na perspectiva da psicologia forense; 2) se esta prova colhida por depoimento especial tem *standard* suficiente para, por si só, embasar uma sentença condenatória. Analisaremos o que pensam alguns processualistas sobre os diversos graus de suporte probatório, em especial para a sentença condenatória.

Devido aos limites que um artigo de pesquisa impõe, não faremos menção às contradições da realidade prática processual penal, devendo isto ser objeto de estudos da criminologia e ciências afins. No mesmo sentido, relativamente às consequências psicológicas do sofrimento causado ao infante pela rememoração de fatos que lhe causam dor profunda – a chamada revitimização – pois cremos ser objeto de estudos da área da saúde mental. Nossa contribuição delimita-se ao âmbito da teoria jurídico-processual, estudando a oitiva protocolar de infantes com o seguinte objetivo: analisar seu valor probatório e se pode ser considerada suporte suficiente para embasar uma sentença penal.

A OITIVA DE CRIANÇAS E AS INCONGRUÊNCIAS DA MEMÓRIA

Em 2017 foi promulgada a Lei 13.431, que *estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência*, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente para introduzir mecanismos de oitivas que objetivam a não-revitimização e a produção de prova idônea ao sistema probatório processual. Assim, trataremos aqui da oitiva da criança no processo penal, quando ela presta depoimento – ou *declarações* – na condição de testemunha ou de vítima, para contar o que viu e ouviu sobre fato delituoso que testemunhou ou é a própria ofendida.

Como explica Guilherme de Souza Nucci (2022, p. 213), crianças e adolescentes, embora imaturos, devem ter direito a serem ouvidas e terem sua versão dos fatos levadas em consideração:

É preciso considerar a posição da vítima do crime, quando se trata de criança, mormente de tenra idade. Nesse cenário, a maior parte dos casos concentra-se no contexto dos delitos de natureza sexual. Por isso, como essas infrações penais são, como regra, praticadas em segredo, em locais distantes de testemunhas, longe da vista de terceiros, torna-se fundamental ouvir a vítima, mesmo criança e sem compromisso, para que

esclareça o quadro fático por ela vivenciado.

A principal inovação da lei de escuta foi a criação de mecanismos de escuta judicial e extrajudicial da criança ou adolescente, denominado *depoimento especial*, conforme define o artigo 8º, da lei 13.431/17 “Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária” (Brasil, 2017).

Antes da promulgação da Lei 13.431/2017, a oitiva da criança/adolescente vítima ou testemunha de violência seguia a forma da produção de prova oral como qualquer outra, sendo feita na sala de audiências com a presença do magistrado e da parte acusada, o que certamente causava um grande constrangimento aos menores, influenciando seu depoimento. Por isso, nem sempre resultava em uma prova idônea e hábil para o esclarecimento, tanto das partes, quanto, especialmente, à formação da convicção do juiz sobre o *thema probandum* em tela, sobretudo quando este testemunho infanto-juvenil representava a prova mais importante da instrução.

É grande avanço cultural a positivação de um procedimento cientificamente testado em vários países (Estados Unidos, Canadá, Austrália, entre outros), e que respeita o princípio da proteção integral da criança (Art. 1º do ECA), submetendo-a o mínimo de vezes possível à situação de rememoração e verbalização de experiência fática de violência, lhe permitindo livremente relatar o ocorrido, sem pressões das partes tentando sugestioná-la ou conduzir seu depoimento. É, pois, grande fortalecimento da técnica processual para obtenção de prova com menores índices de contaminações e supostamente mais próxima da verdade fática.

Em apertada síntese, pode-se dizer que o procedimento de escuta especializada de crianças e adolescentes na forma de depoimento especial, nos termos definidos na Lei nº 13.431/2017, artigos 11 e 12, deve acontecer em local adequado perante autoridade policial, quando em fase investigativa, ou perante o magistrado, na fase processual. Esta forma de escuta segue o “procedimento de oitiva” e tem valor de prova judicial; o relato da criança é desenvolvido na forma de *entrevista cognitiva* e relato livre sobre o ocorrido, não devendo ser interrompida até sua finalização.

A condução da oitiva é feita por profissional especializado, podendo haver perguntas

formuladas pelas partes e pelo juiz à criança/adolescente, mediadas pelo profissional; os depoimentos são gravados em áudio e vídeo; em caso de violência sexual ou depoimento de criança menor de sete anos há a antecipação de produção de prova, com direito a contraditório; no caso de a oitiva ocorrer em audiência de instrução, a transmissão aos presentes na sessão é simultânea à oitiva; deve ser preservada a intimidade e integridade do depoente; o depoimento especial tramita em segredo de justiça (Brasil, 2017).

Relativamente ao método de entrevista a ser utilizado, há pelo menos três protocolos cientificamente testados e bastante reconhecidos internacionalmente. Dois deles são o protocolo da *Entrevista Cognitiva* (EC) e o protocolo NICHD (*National Institute of Child Health and Human Development*). Ambos são formas de entrevista forense que permitem o *livre relato* do entrevistado sem interferências e sem perguntas sugestivas e direcionadoras da resposta, com linguagem adequada a sua idade, podendo interferir para perguntas elucidativas (Feix & Pergher. In: Stein, 2010, p. 210).

Como explica Kagueiama (2021, p.282):

O protocolo da EC, como não poderia deixar de ser, deve ser observado nas entrevistas de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de quaisquer crimes, assim como nas entrevistas de adultos... No caso de entrevistas e testemunhas e vítimas menores de idade, seria igualmente vantajosa a incorporação de algumas técnicas previstas pelo protocolo NICHD.

O método escolhido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando do lançamento do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), em 2020, foi o do NCAC, utilizado na entrevista de crianças nos Estados Unidos: “O PBEF é uma versão adaptada do Protocolo de Entrevista Forense do *The National Advocacy Center* (NCAC), do Alabama, Estados Unidos, internacionalmente conhecido por ser uma das organizações pioneiras...” (CNJ-PBEF, 2020, p.08).

O Protocolo CNJ-PBEF é:

[U]m método de entrevista semiestruturado, flexível e adaptável ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, cujo objetivo é facilitar a escuta protegida sobre alegações de violência contra eles praticada para fins de investigação e judicialização das

ocorrências (CNJ-PBEF, 2020, p.08).

Quanto à forma da entrevista, deve ser feita em sala especial, ambientada e acolhedora, e o entrevistador deve ser preparado por cursos especializados para realizar as entrevistas. A gravação em áudio e vídeo da entrevista, para uso futuro, preservando o segredo, bem como sua transmissão simultânea para a sala de audiência, servem para que se cumpram os requisitos constitucionais e legais do devido processo legal, do contraditório, de oralidade e tempestividade.

A não repetibilidade do depoimento é também avanço tanto para proteção da criança, para evitar novas rememorações dolorosas, como possibilita a produção de prova oral de melhor qualidade, pois evita o esquecimento pelo lapso temporal, bem como (novas) contaminações sugestionadoras externas e ou a formação de falsas memórias que podem comprometer sua capacidade de relembrar veridicamente o ocorrido.

Assim, este protocolo (de caráter procedimental, ou seja, *solene*) de oitiva de menor, metodologicamente controlada, tem como objetivo proteger a criança de novamente sofrer com a rememoração de fatos dolorosos, a chamada *revitimização*, e levar ao processo (civil ou penal) uma prova epistemologicamente mais qualificada e apta a integrar o conjunto das demais provas produzidas pelas partes.

A dúvida que recai sobre o procedimento do depoimento especial, em termos processuais, no entanto, é se esta técnica de oitiva metódica é capaz de produzir uma prova que atenda requisitos de cientificidade, e extrair da criança – geralmente de tenra idade e emocionalmente traumatizada – um relato fiel dos acontecimentos tais quais acontecidos. Em termos filosóficos, perguntar-se-ia: o que é narrado *corresponde*, efetivamente, à realidade experienciada?

Para melhor compreendermos a complexidade da memória de uma criança, especialmente sob alto estresse emocional, após passar por experiência traumática de violência, expomos aqui, de forma breve, a *docta opinio* de especialistas em psicologia forense, os quais mostram a fragilidade e vulnerabilidade da mente humana, ante experiências traumáticas, emocionalmente dolorosas, especialmente se ainda infantes, frequentemente vítimas de violências físicas como maus-tratos e abusos sexuais, bem como violências psicológicas, como a alienação parental.

Conforme Sousa (2020), Trindade (2012), Kagueiama (2021) e Stein (2010), a memória

humana não funciona como uma espécie de gravador, como se as imagens captadas de fatos da experiência ficassem armazenadas, intactas, em um disco rígido. Assim, quando necessitássemos lembra-las, bastaria irmos à “caixinha” em nosso cérebro onde esta “memória” encontrar-se-ia guardada e, novamente, como se apertássemos o botão do controle remoto mental, a lembrança/memória, que até então estaria “adormecida” e intocada nos confins do inconsciente, regressasse à memória-consciente e teríamos clareza absoluta de todo o ocorrido naquele momento passado, seja ele alegre ou doloroso.

Como explica Sousa (2020, pp.7-8):

A evocação dos factos não constitui uma reprodução da realidade, mas sim uma reconstrução a partir de informação incompleta que guardamos do ocorrido (...) A memória é incompleta porque o indivíduo não pode simplesmente prestar atenção a tudo que tenha importância do ponto de vista de uma investigação.

A reconstrução [da memória passada] é levada a cabo preenchendo lacunas do conhecimento geral e de outros eventos, vividos pela testemunha ou dela conhecidos, bem como com a reativação e reorganização de diversas informações de modo a criar uma evocação. Neste sentido, a memória constitui uma combinação contínua de informação proveniente do que se viu, de pensamentos, da imaginação, conversações e de outras fontes, v. g., medias.

A psicologia forense explica que é muito comum, ao se relatar um fato passado, estarmos sob influência de “falsas memórias” (FM), podendo este relato ter acontecido ou não tal qual relatado, bem como o relato pode não ser de todo real. Como explica o psicólogo jurídico Jorge Trindade:

A Síndrome das Falsas Memórias traz em si a conotação das memórias fabricadas ou forjadas, no todo ou em parte, na qual ocorrem relatos de fatos inverídicos, supostamente esquecidos por muito tempo e posteriormente lembrados. São erros que se devem à memória, e não à intenção de mentir. Podem ser implantadas por sugestão e consideradas verdadeiras e, dessa forma, influenciar o comportamento (Trindade, 2012, p.221).

Paula Kagueiama (2021, p.112) explica que o *fenômeno* das falsas memórias consiste em “se lembrar de eventos que, em realidade, nunca ocorreram, ou que ocorreram apenas parcialmente da forma como se recorda”. De forma semelhante, explica a psicóloga forense Lilian Stein, as falsas memórias são memórias compostas no todo ou em parte por lembranças de

informações ou eventos que não ocorreram na realidade, e podem ser internas (espontâneas) ou externas (sugestionadas):

As FM espontâneas referem-se a um erro de lembrar de algo que é consistente com a essência do que foi vivido, mas que na verdade não ocorreu. Já as FM sugeridas são erros de memória que surgem a partir de uma falsa informação que é apresentada após o evento” (Stein, 2010, p.33). O efeito da sugestionabilidade na memória pode ser definido como uma aceitação e subsequente incorporação na memória de falsa informação posterior à ocorrência do evento original (Stein, 2010, p.26).

Explica Sousa que a sugestionabilidade em crianças pode alcançar níveis e efeitos diferentes, conforme a idade e o grau de maturidade:

A sugestionabilidade é maior em crianças em idade pré-escolar (menos de seis anos), sendo que adolescentes de doze anos são capazes de resistir a questões enganosas, na qualidade de testemunhas, ao mesmo nível que estudantes universitários (Sousa, 2020, p.59).

Da mesma forma, em uma entrevista/oitiva, uma criança pode não narrar os fatos tais quais realmente se lembra em função de o entrevistador – o profissional de psicologia ou de assistência social – exercer uma função de autoridade sobre ela, a qual tem o poder de interferir em sua narrativa, lhe cortando o livre raciocínio, perguntar algo específico, de forma sugestionada.

Nestes casos, dizem os especialistas, a criança, para satisfazer o desejo do entrevistador de detalhes de algo que ela disse, pode falsear o relato, omitindo detalhes, ou então aumentar ou dar mais ênfase à narrativa, relatando fatos que na verdade não aconteceram, ou aconteceram de forma não tão dramática, sem perceber as consequências deste falseamento da “história” contada. Ao mesmo tempo, lembranças que ela acreditava serem relevantes em sua narrativa podem ser não valorizadas pelo entrevistador, fazendo com que a criança não as reporte em detalhes, mesmo que se lembre delas:

[...] A criança pode aquiescer com uma figura de autoridade de quem depende, física e emocionalmente. A ignorância da criança sobre as consequências da alegação falsa, o medo de consequências negativas e a má interiorização das regras do interrogatório podem conduzir a criança a denunciar falsos abusos. As crianças estão sujeitas, mais do que os adultos, a que lhes sejam implantadas ideias e recordações falsas de eventos que não ocorreram” (Sousa, 2020, p.62).

A ação de sugestionabilidade sobre uma criança – dada sua vulnerabilidade e imaturidade – pode ocorrer de formas variadas, e com intensidade diferenciada, dependendo de cada caso, sobretudo em contextos de desfazimento do núcleo familiar, mormente em situações de separação não-consensual dos pais, sendo a criança colocada em meio ao “fogo-cruzado” dos genitores, podendo vir a sofrer consequências físicas e psicológicas bastante profundas.

Forma extremada de implantação de falsas memórias por sugestionabilidade intencional é o ato de *alienação parental*, caracterizando violência psicológica do genitor sobre a criança (Lei 12.318/2010, Art. 2º). Explica Sousa que, quando a criança passa a acreditar nas memórias que lhe foram implantadas na forma de alienação parental, torna-se impossível distinguir quando está narrando algo que realmente sabe ou viu do que o que lhe foi sugestionado intencionalmente: “Existem estudos que apontam no sentido de que, depois de uma criança ser sujeita a uma entrevista sugestiva, é virtualmente impossível distinguir entre relatos exatos e contaminados” (Sousa, 2020, p.59-60; Maciel, 2021, p.253). Forma extremada de alienação parental é quando a mãe ou a própria criança faz uma *notitia criminis* à autoridade, afirmando, falsamente, a violência sexual praticada pelo pai (Dias, 2010, p.17).

Conforme nos ensinam os especialistas acima citados, o relato infantil, por mais espontâneo que ocorra com relato livre, e conduzido de forma acolhedora e sem pressões externas, pode mesmo assim, não corresponder com a verdade factual à qual se quer esclarecer, apresentando possíveis inconsistências não intencionais. Estas inconsistências na narrativa não correspondentes à realidade do ocorrido podem ter causas diversas, como: a) vulnerabilidade em razão de tenra idade, podendo não haver capacidade psíquica suficiente para a compreensão *semântica* do ocorrido; b) perturbação psicológica advinda do trauma da violência (sofrimento psíquico); c) intempestividade pelo longo decurso do tempo desde o fato delituoso; d) pressão do abusador (pavor, medo); e) rancor em relação ao agressor (possibilidade de mentir); f) para

agradar ao entrevistador, ao perceber que ele insiste em perguntas sobre certos fatos, e não em outros, podendo enfatizar demasiadamente fatos para receber sua aprovação (amizade); g) falsas memórias via sugestionabilidade *espontânea*, com possibilidade de mudar a versão dos fatos ou acrescentar ou reter dados após tomar conhecimento de novos elementos atinentes ao acontecimento através de falas de familiares, amigos, dos *medias*, etc.; h) adquirir falsas memórias através de sugestionabilidade externa *intencional*: alguém, com *animus laedendi* de prejudicar outrem, interfere na *psique* de alguém (criança), sugerindo-lhe, ladinamente, fatos que em realidade não ocorreram mas que a criança toma para si como verdadeiros, alterando sua compreensão anterior e assumindo uma versão inverídica do fato; i) alienação parental, a qual é uma forma de falsas memórias, por meio de violência psicológica contra a criança exercida por um dos cônjuges em desfavor do outro, levando a criança a desenvolver falsas memórias e assumindo a versão do alienador como se fosse a sua, podendo chegar à forma extrema com a acusação falsa de abuso sexual.

Nucci afirma que a prova testemunhal e a palavra do ofendido em crimes sexuais são de credibilidade reduzida, devendo sempre serem recebidas com cautela: “A vítima, nessas situações, tende a narrar os fatos de modo originariamente parcial, buscando denegrir o réu e salientar a *inocência* da parte ofendida” (Nucci, 2022, p. 32 e 211).

No mesmo sentido, Ramos (2018, p 138) afirma que as inúmeras fragilidades da prova testemunhal se manifestam especialmente por erros de percepção, de recuperação de memória e erros causados por mentiras, não devendo, por si só, fundamentar uma sentença condenatória: “A prova testemunhal *sozinha*, portanto, tem baixíssimo grau de confiabilidade, conferindo, sem corroboração, praticamente nenhum grau de corroboração das hipóteses fáticas”.

Concluindo este item, parece evidente que o procedimento de depoimento especial é método idôneo para extrair um relato de crianças com menores índices de contaminações, podendo, se bem conduzido, fazer parte do rol probatório de imputação em processo penal. Ao mesmo tempo, como demonstrado pela psicologia forense, em situações de não-violência a criança tende a relatar veridicamente o que experienciou.

Por outro lado, sob situações de alto estresse emocional, pode relatar, consciente e/ou inconscientemente, versões dos fatos que não correspondam ao real, podendo mesmo inventar

situações para agradar a outrem e, em casos extremos, fabricar falsas memórias através de sugestionalidades por violência psicológica, como no caso da alienação parental.

Assim, para fins de valoração do depoimento especial como prova no processo penal, é essencial que o depoimento não seja analisado separadamente de outros meios de prova, como testemunhos indiretos, laudos psicológicos e a própria exposição fática apresentada pela acusação e defesa, pois o depoimento especial, como qualquer prova oral produzida no processo, está suscetível às falhas da memória.

OS STANDARDS DE SENTENÇA E A QUESTÃO DO REBAIXAMENTO DE SUPORTE PROBATÓRIO FIRMADO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Para estudarmos a questão dos níveis de suportes probatórios necessários para uma decisão de sentença penal, partimos do pressuposto constitucional de que todo cidadão tem *status innocentiae*, e que esta condição de pressuposta inocência *natural* somente pode ser derrubada com uma sentença condenatória transitada em julgado, havendo, então, mudança de *status* de inocente para culpado.

Este princípio estabelece que uma sentença condenatória somente pode ser determinada se estiver amparada em suporte probatório amplo e robusto, pois somente assim pode ser posta a mudança de condição do indivíduo, de inocente para culpado. Desta forma, a força da presunção de inocência é um marco da liberdade do cidadão frente ao Estado potestativo e detentor do poder de punir.

Como explica o jusfilósofo italiano Luigi Ferrajoli (2014), criador da *teoria do garantismo penal*, em termos jurídicos, alguém perde sua inocência originária somente se passou por um devido processo penal que lhe possibilitou todas as garantias de defesa contra a imputação a si atribuída:

Se a jurisdição é a atividade necessária para obter a prova de que um sujeito cometeu um crime, desde que tal prova não tenha sido encontrada mediante um juízo regular, nenhum delito pode ser considerado cometido e nenhum sujeito pode ser reputado culpado nem submetido a pena. Sendo assim, o princípio da submissão à jurisdição... postula a *presunção de inocência* do imputado até prova contrária decretada pela

sentença definitiva de condenação (Ferrajoli, 2014, p.505).

Assim é que a doutrina processual penal brasileira tem como base para teorizar sobre os fundamentos e formas de procedimentos do processo penal este princípio Constitucional de presunção de inocência (CF, Art. 5º, LVII) e seu subprincípio infraconstitucional de *in dubio pro reo* (CPP, Art. 386, VII).

Em uma ação penal, na qual alguém é imputado do cometimento de certo delito, se a hipótese fática enunciada pela parte acusatória não atinge um grau suficientemente alto para corroborar sua tese condenatória e a defesa não alcança a produção suficiente de provas para apoiar sua hipótese de não-culpabilidade, coloca-se ao julgador a situação de exercer seu poder-dever de decidir a lide penal mesmo com insuficiência valorativa. Nesta situação coloca-se o *in dubio pro reo*.

A persistência de situação de *dúvida*, posta pela insuficiência probatória impõe-lhe, então, lançar mão da determinação constitucional de reafirmar a inocência originária do imputado, através do mecanismo legal de absolvição imprópria, por insuficiência probatória de ambas hipóteses: *na dúvida, absolve!*

Michele Taruffo (2014, p. 139), jurista italiano, explica que certas situações que ocorrem na prática processual referentes a decisões de sentença são frequentemente bastante complicadas. Mesmo assim, “uma análise lógica dos *standards* e das inferências através dos quais se realiza a valoração das provas oferece diretrizes conceituais úteis e efetivas que o julgador deve seguir ao levar a cabo sua tarefa final”.

Standards probatórios são formas de estabelecer um mínimo de patamar racional – ainda que não quantificável matemática ou metricamente – para que o magistrado tome decisões dentro do processo. Constituem o grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir, ou seja, a determinação dos “critérios para aferir a suficiência probatória, o ‘quanto’ de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória” (Lopes Jr. 2024, p.408). E é o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

Na decisão de sentença *condenatória*, para que se supere a enorme muralha Constitucional do princípio da presunção de inocência, segundo Lopes Jr. (2024, p. 408), o *standard* exigido

deve ser o mais elevado possível, com alta gradação probabilística, com provas robustas que corroborem a narrativa fática acusatória: “O mais exigente deles é o *beyond a reasonable doubt* (BARD)”: *prova para além de qualquer dúvida razoável* (Taruffo, 2016, p.253).

A adoção de um *standard* elevado pode diminuir significativamente a carga de subjetivismo que se coloca sobre o juiz com o princípio da livre apreciação motivada, direcionando a pressão sobre a carga probatória – maior qualidade/robustez – das provas para que a decisão obtenha “elevadíssima probabilidade” de acerto (Badaró, 2023, p.242).

Guilherme de Souza Nucci (2022), por outro lado, não se utiliza da linguagem dos “standards” e menos ainda de sua metodologia para que o juiz forme sua convicção de sentença, adotando uma perspectiva subjetivista. Para ele, o juiz forma sua convicção sobre a decisão a tomar na sentença baseado no princípio da *livre persuasão racional*, ou princípio do livre convencimento motivado e na certeza subjetiva de que fez a melhor escolha dentre as possíveis.

Para este autor, o juiz está apto a determinar o valor das provas, pois é tecnicamente qualificado e moralmente probo, escolhendo a decisão mais racional a ser tomada conforme lhe indica sua consciência. Assim, é a própria consciência do juiz o “aferidor métrico” para decidir se as provas têm um padrão suficiente para ele chegar a um grau de crença/certeza sobre quais provas o convenceram da *verdade real* do fato em questão: [O juiz] chegará à conclusão de que o acusado merece ser absolvido ou condenado e, neste último caso, sua persuasão íntima indicará qual a punição justa (Nucci, 2022, p. 36).

Segundo Lopes Jr. (2024), a adoção de um *standard* probatório de sentença processual penal mais alto ou mais baixo é assunto de política criminal de um Estado. Na mesma linha segue Badaró (2023, p.242): “A decisão do *standard* de prova no processo penal é, substancialmente, uma escolha de valores, considerando *preferências sociais* para ao atingimento de objetivos aos quais se pretende dar primazia, como reduzir os riscos das decisões errôneas”.

Em razão das mudanças socioculturais das últimas décadas, porém, com uma sociedade mais crítica em relação aos crimes patrimoniais e especialmente aqueles praticados em âmbito doméstico (violências de gênero, abusos sexuais, maus-tratos), e exigindo mais proteção estatal às vítimas e repressão aos supostos agressores, foi que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram teses jurisprudenciais no sentido de coibir tais práticas delitivas e

punir mais rigorosamente os acusados. Para tal, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses estabelecendo o rebaixamento de *standards* probatórios à denúncia e à sentença para estes tipos penais, justificando que são crimes onde a produção probatória tem muitas dificuldades de coleta pericial de materialidade delitiva.

Pela Jurisprudência do STJ, nestes tipos penais, a *palavra da vítima* passa a ter peso probatório sobrelevado, pois o Tribunal atribui aos relatos do ofendido “especial relevância” para fundamentar tanto a denúncia quanto a sentença condenatória, como exposto no periódico Jurisprudência em Teses, em especial, nas Teses 3ª e 4ª da Edição 111, e na Tese 13ª da Edição 41.

Conforme a tese 13ª, da edição 41, a palavra da vítima, por si só, pode fundamentar tanto a denúncia quanto a própria sentença condenatória. As teses 3ª e 4ª da edição 111 reafirmam a “especial relevância” da palavra da vítima para estes tipos penais (violência doméstica, estupro, estupro de vulnerável, roubo), mas afirmando que o relato da oitiva da vítima deve ser corroborado pelas demais provas do processo, ainda que circunstanciais (indiretas).

Por esta orientação jurisprudencial do STJ, o juiz pode condenar o réu, acusado de praticar lesão corporal no âmbito doméstico, por exemplo, apenas com o depoimento da própria vítima, sem outras provas (como orienta a Edição 41, Tese 13ª). Ou então, conforme orienta a Jurisprudência da Edição 111, Tese 3ª, na acusação de crime de estupro quando a palavra da vítima é a única prova direta elencada pela promotoria, sendo que as demais provas são provas indiretas (testemunhas de *ouvir dizer*) ou um laudo psicológico da vítima, relativamente a seu estado psíquico e emocional.

É justamente neste entendimento jurisprudencial do STJ que se encaixa a prova extraída de oitiva de crianças quando testemunhas de violências familiares ou na condição de vítimas de abusos sexuais no âmbito doméstico. A criança viu o pai ofender fisicamente a mãe e, portanto, é testemunha ocular dos fatos. Ou então foi/é vítima de abuso sexual de um dos familiares, sendo, pois o ofendido. O crime, tanto em um caso quanto em outro, acontece, em geral, dentro da residência, sem mais pessoas presentes.

Na condição de testemunha da violência entre genitores, a criança fica na difícil situação de acusar ao pai, por exemplo, em favor da mãe, pois ama a ambos, além de sentir receio

de prejudicar a um deles. Na condição de vítima de estupro de vulnerável, ela está sozinha com o agressor entre quatro paredes, sem alguém que possa ajuda-la de imediato, ou atestar seu relato, posteriormente.

Para situações assim, o depoimento especial, metodicamente observado, é adequado para ouvir a criança sobre a violência que viu ou sofreu, dela extraindo um relato espontâneo e livre de interrupções e sugestionamentos, resultando em uma narrativa com maiores probabilidades de corresponder à veracidade fáctica.

A pergunta que fica é se esta prova de entrevista cognitiva produzida por procedimento de depoimento especial de criança testemunha/vítima de violência deveria, como prova única, ou como principal prova do caso, fundamentar uma decisão de sentença condenatória, como orientam tanto o STJ (firmando Teses) quanto o STF (em acórdãos).

Aury Lopes Jr. (2024) é feroz crítico do rebaixamento de *standards* probatórios para julgar certos tipos de crimes, sobretudo aqueles em que a palavra da vítima é a única prova do processo penal, constituindo grande erro, diz ele, supor que determinados crimes (seja pela gravidade ou complexidade) admitam “menos prova” para condenar do que outros:

É absolutamente equivocada a prática decisória brasileira de, por exemplo, supervalorizar a palavra da vítima de determinados crimes (violência doméstica, crimes sexuais, crimes contra o patrimônio mediante violência ou grave ameaça, etc.) e admitir a condenação exclusivamente com base na palavra da vítima ou quase exclusivamente, quando se recorre, por exemplo, a “testemunhas de ouvir dizer” (*hearsay*) que nada viram, mas apenas ouviram... (Lopes Jr., 2024, p.413).

Sobreleva o valor da narrativa da testemunha para fundamentar sentença penal condenatória – como posto pela Jurisprudência do STJ, nas hipóteses supracitadas – fere profundamente, segundo Lopes Jr., o princípio Constitucional da presunção de inocência do réu.

Gustavo Badaró (2023, p. 275) também se manifesta contrário ao rebaixamento dos critérios conformadores da decisão do julgador, defendendo a posição de que somente um robusto rol probatório é capaz de superar (ou infirmar) a presunção de inocência do réu.

Nucci (2024), *a contrario sensu*, ainda que veja a questão do rebaixamento de suporte probatório como sendo, talvez, o grande imbróglio ao qual o juiz está involucrado – pois está

diante da difícil tarefa de ter que decidir sobre a liberdade ou reclusão de um indivíduo imputado por crime gravíssimo, quiçá hediondo (estupro de vulnerável, por exemplo) – afirma estar o julgador qualificado para, diante das provas que há, decidir se condena ou absolve (própria ou impropriamente – *in dubio pro reo*), mesmo que para tal deva determinar novas diligências em busca da *verdade real dos fatos* para melhor formar sua convicção (Nucci, 2022).

Explica Nucci (2024) que, quando a imputação tem como prova direta da culpabilidade do réu somente a palavra da vítima, não havendo novas provas ou, caso haja, sejam estas outras provas trazidas aos autos todas provas de cunho *indireto* – como o laudo psicológico da criança, ou o relato da mãe da vítima sobre sua mudança de comportamento *post factum*, ou de algum vizinho que ouviu falar do ocorrido, ou então, ainda, quando do depoimento do acusado o julgador deve ampliar seu horizonte e fazer uma visão holística do caso, estabelecendo um cenário probatório onde cada detalhe importa. O juiz fica atento ao comportamento do réu para perceber em seus gestos sinais de que tenha mesmo concorrido, ou não, dos fatos a ele imputados. Em relação às testemunhas indiretas, deve olhar o conjunto, observando as sutilezas advindas do relato e comportamento em juízo das testemunhas de ouvir dizer, dos laudos psicológicos, socioassistenciais e, se possível, médicos.

Com este cenário probatório à sua frente, diz Nucci (2024), deve então o juiz fazer uma reflexão sobre estas provas circunstanciais para ver se há corroboração entre a palavra da vítima e as provas indiretas e a imputação, para encontrar incoerências entre o relato da vítima e o comportamento do pai, para ver se não há, por exemplo, uma situação de alienação parental contra este mesmo pai-réu. A partir daí, após atenta reflexão circunstancial, pode o juiz formar uma convicção sobre o fato imputado e decidir pela culpabilidade ou inocência do réu.

De todo modo, Guilherme de Souza Nucci (2024), ainda que com reservas, defende que o juiz pode sim decidir em desfavor do réu, mesmo quando o suporte probatório é abaixo do padrão – como nos casos de violência doméstica, estupros, estupros de vulnerável e roubo.

Para finalizar, Ramos (2018) explica que os países de Constituição Codificada (*civil law*) justificam a minimização das exigências probatórias para estes delitos por “considerar a dificuldade de obtenção da prova”. A consequência deste rebaixamento *standard*, continua ele é que

[N]a prática, a diminuição da exigência probatória para que determinados fatos possam ser considerados provados faz, necessariamente, com que se aumente, na mesma proporção, a margem de erro da busca epistêmica procedida. Algo que, em âmbito criminal, significa colocar inúmeros inocentes na cadeia (Ramos, 2018, pp.137-138).

Assim é que, pelo exposto, é de se supor que a mudança jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de orientar aos Tribunais de Justiça e Varas Criminais de primeira instância sobre o rebaixamento de *standards* de prova para embasar uma sentença penal está fundado muito mais em critérios político-sociais – política criminal – que em segurança jurídica (em sentido estrito) ou outro pressuposto advindo da Ciência Jurídica propriamente dita, pois aumenta a possibilidade de erros na sentença (Schünemann, 2013).

REFLEXÃO FILOSÓFICO-JURÍDICA SOBRE O CONJUNTO DO TEMA E RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS POSTOS NO INÍCIO

Para finalizar, retomemos o caminho percorrido. Procuramos ao longo do texto apresentar e explicar três pontos: a) os fundamentos da oitiva de crianças e adolescentes pelo método do depoimento especial, conforme a Lei 13.431/2017; b) apresentar a douda opinião de especialistas em psicologia forense sobre a possibilidade de haver fidedignidade entre o relato do infante e a efetiva correspondência com a realidade factual litigada; c) por fim, o ponto de vista da doutrina processual penal sobre os graus de suporte probatório constitucionalmente postos pelo princípio da presunção de inocência para fundamentar uma decisão de sentença penal *versus* a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores para aceitar níveis rebaixados de *standards* probatórios para embasar sentenças condenatórias em delitos que deixam pouco ou nada de vestígios periciais.

Agora, tentaremos responder às duas perguntas iniciais de nosso trabalho:

- 1) Se o depoimento especial, tal como posto na Lei 13.431/2017, é meio de prova idôneo à instrução processual penal.
- 2) Se a prova extraída da oitiva de criança pelo procedimento do depoimento especial pode/deve, por si só, embasar uma sentença penal condenatória.

Relativamente à questão 1 podemos responde-la afirmativamente. Patente é afirmar que em uma oitiva de infante – sobretudo de tenra idade, em que possivelmente esteja sob forte pressão emocional/psicológica – colocado em ambiente aconchegante e presença humana acolhedora, o seu relato livre tenha maior possibilidade de transcorrer de modo mais espontâneo e com maiores probabilidades de corresponder à situação de violência experienciada, ainda que não isenta de interferências externas prévias ou *in loco*.

Relativamente ao questionamento número 2, há duas respostas possíveis: uma no campo fáctico e outra no campo teórico.

- a) No campo da facticidade processual hodierna o juiz *pode* sentenciar condenando mesmo com poucas provas (apenas com a palavra da vítima, sobretudo).

Diariamente, os Juízes de Direito julgam casos desta natureza, decidindo se os imputados nesses tipos penais são culpados ou inocentes. Como mostramos acima, desde pelo menos 2015, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Federal orientam os desembargadores de TJs e juízes de Comarcas a julgarem imputações de violência doméstica, violência sexual e crimes patrimoniais, mesmo quando as provas sejam de baixo *standard*, embasando suas sentenças na “especial relevância” da palavra da vítima, devendo fundamenta-las sob argumento de serem crimes que “ocorrem às ocultas, longe do olhar público”, não deixando vestígios aptos à perícia médica e ou científica.

- b) A resposta afeta à teoria doutrinária, jusfilosófica, trata do campo da pureza normativa, da questão do *dever-ser*.

O Estado moderno se caracteriza pela centralização do poder, pelo monopólio da violência legítima, e pela organização burocrática das instituições que controlam todo o sistema estatal, e o Direito é o braço legal para exercer o controle social de forma legitimada (Cintra, Grinover, Dinamarco, 2006).

Em contraposição a este Estado *leviatânico*, a filosofia jusnaturalista (Bobbio, 1987) idealizou a teoria dos direitos naturais do homem, que são uma forma de estabelecimento de princípios que existiriam desde sempre, sendo uma barreira normativa (metafísica) que protege o indivíduo do arbítrio desenfreado da *potestas* estatal. A filosofia que justifica a existência destes “direitos naturais” do homem afirma que o indivíduo precede à fundação do Estado, tendo,

portanto, seus direitos fundados na natureza, sobretudo o direito de liberdade, e não no Estado, que é criação artificial (ou seja, *histórico*). Sendo, portanto, o indivíduo anterior ao Estado, então seu *status innocentiae* é também *a priori*, pois o *delictum*, como ação reprovável merecedora de sanção, é posterior à fundação do Estado, pressupondo-o.

Nos Estados Democráticos de Direito contemporâneos – o Brasil aí incluído – os direitos do indivíduo, como de liberdade e igualdade, por exemplo, foram elevados ao *status* de direitos naturais fundamentais, positivando em suas Constituições estes direitos naturais a fim de garantir o poder do indivíduo contra a força do poder estatal, colocando a *presunção de inocência* do cidadão como princípio fulcral do Direito Processual Penal: a inculpa do cidadão é constitucionalmente pressuposta, somente podendo ser derrubada com sentença condenatória final, transitada em julgado (Sarlet & Godoy, 2021).

Para as teorias constitucionalistas Pós-positivista (Streck, 2011) ou Neoconstitucionalista (Barroso, 2014)), esta constitucionalização dos direitos naturais do homem demarcam um ponto inflexível do poder do indivíduo frente ao poder potestativo estatal. É um contrapeso entre o direito à liberdade do indivíduo e a vontade de punição do Estado. E o subprincípio do *in dubio pro reo* é, na seara processual penal, a garantia da manutenção da inocência originária do indivíduo quando a hipótese acusatória não é forte o bastante para derrubar este pressuposto jus-filosófico, devendo o juiz absolve-lo e reafirmar seu *status libertatis* (Carnelutti, 2023).

Finalizamos esse trabalho reafirmando que o objetivo foi desenvolver uma pesquisa de cunho teórico, dentro da perspectiva da filosofia jurídica. Ao mesmo tempo, sabemos que o Direito é uma Ciência *aplicada* e, portanto, possui um *telos* predeterminado, qual seja, que os conhecimentos jus-doutrinários devem ter aplicação nas questões de fato. Queremos com isso dizer que nossa pesquisa, por mais que tenha se desenvolvido no campo da teoria, está pressuposta a ela a facticidade dos eventos sociais, práticos, aos quais seu estudo busca intelectualmente compreendê-los.

Assim, reenfatizamos, um dos mais espinhosos imbróglios da Política Criminal estatal é a questão de como dar cabo do enorme problema social da violência doméstica e sexual, especialmente da violência sexual infantil, as quais são delitos de difícil produção probatória. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores procura resolver este problema admitindo a

possibilidade de condenar o réu mesmo que haja insuficiência probatória, minimizando a força dos princípios processuais constitucionais. A Doutrina processualística penal, por outro lado, levanta uma muralha principiológica constitucional contra o rebaixamento de *standards* de sentença. Afirmam os doutrinadores que os princípios basilares do processo penal – devido processo penal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, entre outros – devem ser respeitados incondicionalmente, pois somente assim poder-se-ia ter, no Brasil, um sistema penal capaz de realmente representar a *ultima ratio* em termos de garantias individuais de plena cidadania.

Assim, nossa intenção não foi encontrar uma solução para o problema aqui apresentado, pois nem mesmo o Legislador ou o Judiciário detêm tal resposta. Nesse estudo, buscamos contribuir para o debate, mostrando que houve avanços legais nas últimas décadas voltados à punição da violência doméstica e sexual. Ao mesmo tempo, a Jurisprudência vai em direção à alternativa mais punitivista, enquanto a Doutrina se desdobra para elaborar teorias melhor qualificadas sobre como *punir bem*, no sentido de que se deve sim punir, mas dentro das regras do *due process of law*.

CONCLUSÃO

Procuramos mostrar, neste trabalho, o avanço procedimental dentro do processo penal relativamente à obtenção de prova testemunhal de criança e adolescente com a introdução de uma forma de depoimento mais racional e metodologicamente estruturado para entrevista de infantes, o depoimento especial.

O relato infantil, se for metodicamente coletado na forma de depoimento especial, é capaz obter alta probabilidade de sê-lo verossimilhante e, portanto, idôneo à instrução penal. A questão que se coloca à processualística criminal, porém, é se este meio de prova de tipo testemunhal deve ser tomado com valor incontestável, como correspondente à verdade absoluta das coisas e de plena suficiência para fundamentar uma condenação que derogue o *status* de inocência original, ou se deve ser acrescido às demais provas que compõem o rol probatório produzido pelas partes, para devida e epistemologicamente ser valorado na forma de *juris tantum* e

admitindo prova em contrário.

A orientação jurisprudencial de *standard* “mínimo” parece-nos andar na contramão de um Estado Democrático de Direito, pois relativiza e mitiga a presunção de inocência – tão cara à racionalidade jus-filosófica – e privilegia uma cultura estatal punitivista, afrouxando as garantias do indivíduo em nome de uma (suposta) “pacificação social”, abarrotando presídios, especialmente de indivíduos advindos das camadas sociais mais empobrecidas.

Por fim, fica a reflexão ao leitor sobre a melhor forma de o sistema processual penal pátrio obrar em sentido do justo e em conformidade com os princípios processuais constitucionais quando julga um ser humano com reduzida carga probatória: se merece ele ser colocado em reclusão por longo período ou se deve permanecer em seu estado original de liberdade.

REFERÊNCIAS

Brasil. Constituição Federal.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

_____. Lei de Alienação parental. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112318.htm.

_____. Lei sistema garantias criança/adolescente.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113431.htm.

_____. Código de Processo Penal. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm.

_____. STJ, Jurisprudência em Teses. <https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/jt.jsp> (Acesso em 10/04/25).

_____. CNJ, Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense – PBEF.

<https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/handle/123456789/887>
(bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/887).

ANUÁRIO Brasileiro de Segurança Pública 2024. São Paulo: FBSP-2024. In:

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2024/07/anuario-2024.pdf> (Acesso em 20/02/25).

BADARÓ, Gustavo H. *Epistemologia Jurídica e Prova Penal*. 2ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

BARROSO, Luís R. *Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. 4ª ed, 3ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014.

BOBBIO, N.; BOVERO, M. *Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna*. 2ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1987.

_____. Locke e o direito natural. São Paulo: Edipro, 2024.

CARNELUTTI, F. *As Misérias do Processo Penal*. Tradução de Carlos Eduardo Trevelin Millan. São Paulo: Pillares, 2018.

CINTRA, Antônio. C. A.; Ada. P. GRINOVER; Cândido R. DINAMARCO. *Teoria Geral do Processo*. 22ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.

DIAS, Maria B. *Incesto e alienação parental*. 2ª ed. São Paulo: IBDFAM/Revista dos Tribunais, 2010.

FERRAJOLLI, L. Direito e Razão. *Teoria do Garantismo Penal*. 4ª edição. Vários tradutores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

FERRER-BELTRÁN, Jordi. *Prova e verdade no Direito*. 2ª ed. Trad. Vitor P. Ramos. São Paulo: Juspodium, 2024.

FOUCAULT, Michel. *A verdade e as formas jurídicas*. 3ª ed. 5ª reimp. Trad. Roberto Machado e Eduardo Martins. Rio de Janeiro: Nau, 2011.

KAGUEIAMA, Paula T. *Prova testemunhal no processo penal*. São Paulo: Almedina, 2021.

KHALED Jr. Salah. *A busca da verdade no processo penal: para além da ambição inquisitorial*. 4ª ed. Belo Horizonte: Letramento/Casa do Direito, 2023.

LOPES Jr., Auri. *Direito Processual Penal*. 21ª edição. São Paulo: Saraiva, 2024.

_____. *Fundamentos do Processo Penal: Introdução crítica*. São Paulo: Saraiva, 2015.

MACIEL, Katia R. (Coord.). *Curso de Direito da criança e do adolescente*. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

NUCCI, G. de Souza. *Provas no Processo Penal*. 5ª edição. São Paulo: Forense, 2022.

_____. *Guilherme de Souza Nucci e Langroiva Pereira falam sobre produção de provas na ação penal*. (Videoconferência). Webinar - STJ, 2024. In: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/11122024-Guilherme-de-Souza-Nucci-e-Langroiva-Pereira-falam-sobre-producao-de-provas-na-acao-penal-.aspx> (Acesso em 10/04/25).

OSNA, Gustavo (et. al.) *Direito Probatório*. Londrina; Troth, 2023.

RAMOS, Vitor de Paula. *Prova testemunhal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

SARLET, Ingo W.; GODOY, Arnaldo S. de M. *História Constitucional da Alemanha – Da Constituição da Igreja de São Paulo à Lei Fundamental*. Porto Alegre Fundação Fênix, 2021.

SOUSA, Luís Filipe. *Prova testemunhal: noções de psicologia do testemunho*. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2020.

STEIN, Lilian M. *Falsas memórias*. Porto Alegre: Artmed, 2010.

STRECK, Lenio. *Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito*. 11ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014.

TARUFFO, Michele. *A prova*. Trad. João G. Couto. Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2014.

_____. *Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos*. Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2016.

TRINDADE, Jorge. *Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

ZAFFARONI, E.; PIERANGELI, J. H. *Manual de Direito Penal Brasileiro*. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.